

감 사 보 고 서

-2020년도 ○○○○○○ 종합감사-

2020. 7.

목 차

I. 감사실시 개요	2
II. ○○○○○○ 업무현황 및 실태	4
III. 감사결과	6
1. 감사결과 총괄	6
2. 적극행정면책 처리 현황	7
(1) 신청에 의한 면책 (퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리)	8
(2) 현장면책 (부정수급 신고자 포상 실시 부적절)	10
3. 처분요구사항	12
(1) 환수금 분할납부 대상자 관리 미흡 (개선)	13
(2) 환수금 고지 및 송달 관리 부적정 (권고)	17
(3) 장기 미환수자 점검 및 관리체계 부적정 (권고)	22
(4) 급여환수금 채납자 재산조사 소홀 (주의)	27
(5) 급여환수금의 분할납부 제도 불합리 (개선)	30
(6) 대여 채납관리 미흡 (시정(회수), 권고)	36
4. 모범사례	40
(1) 범죄경력조회 운영 개선을 통한 부정수급방지·환수체계 강화 ..	40
IV. 현지조치사항	43
[붙임 1] 감사심의위원회 심의결과	44
[붙임 2] 적극행정면책(신청에 의한 면책) 신청서, 검토서, 결과서 ...	45
[붙임 3] 자진신고감경신청서	52

I 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실은 2016년도 ‘급여업무 운영실태 성과감사’ 이후 지난 5년 동안 ‘부정수급방지 및 환수업무’에 대한 감사를 실시하지 않았다. 그래서 부정수급방지 및 환수업무 수행의 적정성 여부를 점검·개선하여 부정수급방지 및 환수업무의 효율성을 높이는 데 기여하고자, 2020년도 사학연금 연간감사계획에 ○○○○○○ 종합감사를 반영하고 감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

감사실은 이번 감사에서 ○○○○○○의 핵심업무인 급여 환수금 관리, 부담금 체납관리, 대여금 체납관리, 범죄경력 및 판결문 조회 등 주요업무 실태를 점검하는 한편, 소극행정 점검, 적극행정 발굴, 재정집행사항 점검 등에 감사의 중점을 두었다. 그리고 2018년 이전까지는 부정수급방지 및 환수업무는 급여업무 담당부서와 지부에서 프로세스별로 업무를 수행 한 것을 감안하여¹⁾, 2018년 이후 수행한 업무를 대상으로 검토하되, 2018년 이전 시작했던 업무라 하더라도 2020년 5월 현재까지 계속 추진하고 있는 업무인 경우에는 감사대상에 포함하였다.

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사에 앞서 기존의 감사결과, 국회 논의사항, 경영평가 등 관련 자료를 수집·분석 하였고, 이후 자료조사를 거쳐 2020. 5. 11.(월) 부터 같은 해 5. 22.(금) 까지 10일 간 감사인원 5명을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

분야별 주요 쟁점을 확인하기 위하여 ○○○○○○ 주요업무와 처리 프로세스별

1) '18.11월에 전담조직이(* ◇◇◇◇◇◇◇◇ → '20.1월 ○○○○○○으로 격상) 신설되기 전까지는 급여업무 담당부서와 지부에서 각 프로세스별로 업무 수행

감사체크리스트를 만들고 5. 15., 5. 19.에 걸쳐 감사실 자체 점검회의를 2회 개최하였다.

○○○○○○에서는 ‘부정수급 신고자 포상 실시 부적절’과 관련하여 2020. 5. 22.에 적극행정면책 검토 요청서(현장면책)를 제출 하였고, ‘퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연 처리’와 관련하여 2020. 5. 20.에 사학연금 e-감사시스템을 통해 자진신고 감경신청서를 제출 하였고, 동일한 사안에 대하여 2020. 6. 19.에 적극행정면책 신청서(신청에 의한 면책)를 제출 하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사안과 관련하여 ○○○○○○과 연관부서(△△△△△△, ☞☞☞☞☞, ○○○○○○)의 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 ○○○○○○장을 포함한 각 부서장과 담당직원이 참석한 가운데, 2020. 5. 20. 소통회의, 2020. 5. 25. 마감회의²⁾를 각각 실시하였다. 그리고 ○○○○○○과 연관부서로 부터 업무처리 경위, 향후 처리대책 등에 대한 확인서, 질문서, 답변서를 받고 이를 반영하여 감사결과보고서를 작성하였다.

이후 감사실은 내부 검토를 거쳐 2020. 7. 3. 감사심의위원회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

2) 마감회의에서 ‘부정수급 신고자 포상 실시 부적절’과 관련하여 ○○○○○○의 소명의견이 타당한 것으로 판단하여 현장면책을 통보 하였다.

II ○○○○○○ 업무현황 및 실태

1. 일반현황

(1) 조직·인원 현황

○○○○○○○은 2018. 11. 1. ◆◆◆◆◆실 ◇◇◇◇◇로 신설되어 2019. 12. 31.까지 운영 후 2020. 1. 1. ○○○○○○으로 개편되었다.

2020년 5월 현재, [표1]과 같이 정원 6명 대비 현원 6명으로 운영하고 있다.

[표1] ○○○○○○ 정·현원 현황

정원	1급~3급 부서장			3급~6급 부서원			공무직	계약직	계
	1명			5명					
현원	1급	2급	3급	4급	5급	6급	공무직	계약직	계
	-	1명	3명	1명	-	1명			

자료: ○○○○○○ 제출자료와 '부서별, 직급별 기준인원 및 정원표(2020.01.01.)' 재구성

(2) 주요업무

○○○○○○○은 [표2]와 같이 「직제규정시행규칙」 [별표 2] '부서별 업무분장표'에 의해 환수·채납관리 업무(△급여 환수금 관리, △부담금 채납관리, △대여금 채납관리, 급여 수급권 확인을 위한 범죄경력 및 판결문 조회에 관한 사항)와 각종 채납관련 대내외 시스템 연계 기획 및 콘텐츠 관리에 관한 사항을 담당하고 있다.

[표2] ○○○○○○ 업무분장표

<환수·채납관리>

1. 급여 환수금 관리(결정, 독촉, 채납처분, 결손처분 등 환수결정을 위한 신분변동 및 급여 재결정 업무 제외)에 관한 사항
2. 부담금 채납 관리(채납처분, 결손처분)에 관한 사항
3. 대여금 채납 관리(채납처분, 결손처분)에 관한 사항
4. 급여 수급권 확인을 위한 범죄경력 및 판결문 조회에 관한 사항

<기타>

1. 대내외 시스템 연계 기획 및 콘텐츠 관리에 관한 사항(각종 채납 관련)

2. 부정수급방지 및 환수 현황

(1) '14년~'20년 부정수급(적발)건수, 환수결정액, 환수액 등 현황

2014년부터 2020년까지 부정수급(적발)건수는 총 231건, 4,267백만원 이며, 이 중 3,235백만원을 환수하고, 1,032백만원은 미환수하여, 환수율은 75.8%, 미환수율은 24.2%로 파악 되었다.

[표3] '14년~'20년 부정수급건수, 환수결정액, 환수액 등 현황

(단위: 건, 백만원)

구분	부정수급건수			환 수 결정액	환수액	환수 비율	미 환수액	미 환수 비율
	형 별	수급권상실	소 계					
'14년	4	41	45	381	367	96.3%	14	3.7%
'15년	-	14	14	65	65	100%	0	0%
'16년	13	21	34	766	476	62.1%	290	37.9%
'17년	8	11	19	399	393	98.5%	6	1.5%
'18년	11	24	35	682	598	87.7%	84	12.3%
'19년	38	23	61	1,288	808	62.7%	480	37.3%
'20.4월	17	6	23	686	528	76.9%	158	23.0%
합계	91	140	231	4,267	3,235	75.8%	1,032	24.2%

자료: ○○○○○○ 제출자료

(2) 결손처분 현황

2018. 11. 30. 제 1차 결손처분위원회를 열어, 심의위원 7명이 참석한 가운데, 장기 환수금 미납자 등 22건, 537,658,830원에 대한 결손처분을 의결하고, 처리 하였다. 또한, 2019. 12. 16. 제 2차 결손처분위원회를 열어, 심의위원 7명이 참석한 가운데 급여 환수금 장기 채납 채권 11건 및 서울회관 임대료 채납 채권 2건 등 총 13건, 300,543,472원에 대한 결손처분(안) 중 급여환수금 장기채납 채권 11건, 163,974,620원에 대한 결손처분을 가결 하고, 처리 하였다.

Ⅲ 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 6건의 위법·부당사항이 확인 되었고, [표1]과 같이 행정상조치 8건을 〇〇〇〇〇〇, △△△△△, 〇〇〇〇〇 등 관련부서에 처분요구 및 통보 하였으며, 1건의 감사모범사례(‘적극행정’ 분야)를 발굴 하였다.

[표1] 처분요구사항 총괄(모범사례 포함)

(단위: 건, 명)

구분	계			신분상 조치				행정상 조치						모범	
	건수	인원	소계	징계	경고	주의	소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보		소계
○○○○○○	6		6							1	2	2		5	1
△△△△△△	2		2					1				1		2	
○○○○○	1		1								1			1	
계	9		9					1		1	3	3		8	1

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다

(가) 급여 환수금 관리 업무 분야 ① 〇〇〇〇〇〇은 환수금 분할납부 대상자 선정, 분할납부 승인취소 이력관리, 독촉고지 등과 관련된 환수업무 처리가 미흡함 ② 〇〇〇〇〇〇은 주소불명 환수대상자의 거주사실 확인과 환수금 최초고지서 납부기관 관리가 미흡함 ③ 〇〇〇〇〇〇은 장기 미환수자 점검 및 관리를 효율적으로 할 필요가 있음 ④ 〇〇〇〇〇〇은 「환수기준」 제8조(체납자의 재산조사)에서 규정하고 있는 기존 환수금 체납자에 대한 분기 1회, 연 4회 이상 재산조사 실시를 소홀 ⑤ 〇〇〇〇〇〇과 〇〇〇〇〇〇는 부정수급 환수 실효성을 제고하기 위하여 유관기관 (공무원연금, 국민연금) 대비 보수적으로 운영되고 있는 분할납부 기준을 개선 할 필요가 있음 (나) 대여금 체납 관리 업무 분야 ① △△△△△△는 정상기관의 정정체납, 폐교기관 및 폐교에 상응하는 기관의 정상 체납 등에 관한 관리가 미흡함
--

2. 적극행정면책 처리 현황

이번 〇〇〇〇〇〇 종합감사와 관련하여 1건의 적극행정면책 신청(신청에 의한 면책)이 접수 되었고, 신청내용이 사학연금 「적극행정지원제도 운영기준」 제7조의 면책요건에 해당하는지에 대하여 감사와 감사실 검토 후 ‘적극행정면책 검토서’를 작성하였고, 이를 토대로 2020. 7. 3. 감사심의위원회 의결로 면책을 결정 하였다.

또한, 사학연금 「적극행정지원제도 운영기준」 제9조에 따라 실지감사 기간 중 개별지적사항에 대한 현장면책 신청 1건이 들어왔고, 소명의견이 타당한 것으로 판단하여 면책을 결정 하고, 2020. 5. 22. 마감회의에서 면책을 고지 하였다.

[표2] 적극행정면책 처리 현황

구분	관련 지적사항(요지)	신청자	처리결과	처리사유
신청에 의한 면책	·제목: 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리 ·지적요지: 〇〇〇〇〇〇 A는 2019. 10월, 최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 신규 도입 후, 2019. 12월까지 조회 처리를 완료 하지 못하여 환수대상자 8명, 4.96 억원을 약 2개월 지연환수 함	A	면책	·부정수급방지와 환수강화를 위하여, 최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회를 신규 도입 하는 과정에서 시스템 오류 등으로 인해 발생한 지연사항 으로, 사학연금 「적극행정지원제도 운영기준」 제7조의 면책요건을 모두 충족함 ³⁾
현장면책	·제목: 부정수급 신고자 포상 실시 부적절 ·지적요지: 〇〇〇〇〇〇 A는 부정수급 신고 포상에 대한 별도 기준이 없는 상황에서 부정수급 신고자 B에게 2019. 11. 20. 포상금 10만원을 은누리상품권으로 지급 함	A	면책	·부정수급신고센터를 활성화 하기 위해, 약 6,900만원의 부정수급 환수금 적발에 기여 한 공익신고자를 대상으로, 유관기관의 포상기준을 준용 하여 포상을 실시 한 것이기 때문에 사학연금 「적극행정 지원제도 운영기준」 제7조의 면책요건을 모두 충족함

3) 감사원 사전컨설팅 및 적극행정면책 사례집('19년)에 이와 유사한 면책사례가 있음

적극행정면책 2건에 대한 세부사항은 다음과 같다

(1) 신청에 의한 면책

가. 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리

○○○○○○에서는 「사립학교교직원 연금법」 시행령 제66조(형벌 등에 따른 퇴직급여 및 퇴직수당의 감액) 등에 따라, 재직 중 사유에 의해 금고이상의 형등이 확정된 자에게 퇴직급여 및 퇴직수당(이하 “퇴직급여”라 한다)을 감액 지급하거나⁴⁾, 형벌이 확정되지 않고 기 지급된 급여에 대하여 형벌 확정시 미 감액된 급여를 환수하는 업무를 담당하고 있다.

○○○○○○ A는 부정수급방지 및 환수강화를 위하여 ‘2019년도 부정수급 예방 및 환수종합 관리계획(연금운영실-290)’, ‘형벌조회 관련 업무 개선(안)(연금운영실-410)’에 의거 2019. 10. 18. 기존의 1년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(반기)와 4년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(연1회)를 통합하여, 최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(연2회: 상·하반기)를 신규도입 하였다.

2019년 하반기 최근 5년 퇴직급여 기지급자 반기조회는 2019. 12. 31. 까지 ‘조회-신규 형벌⁵⁾ 확정자 확인-판결문 사본 확인-환수자 등록’ 까지 완료 하여야 했으나, 약 13만명의 퇴직급여 기지급자 데이터를 조회·검증 하면서 △시스템 구축·오류수정, △관계기관(경찰청)협업 등의 사유로 2019. 12. 31.까지 완료하지 못하고, 약 2개월이 지연된 2020. 2. 27.에서야 최종완료(결과보고) 하였다.

○○○○○○ A는 ‘퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리’가 △부정수급 모니터링 강화를 위해 범죄경력조회 주기와 범위를 확대하면서 예측불가능하게

발생한 시스템, 프로세스상의 문제인 점, △결과적으로 8명, 4.96억원의 부정수금액 환수, 1명, 0.25억원의 잔여급여를 지급한 점 등 적극행정면책 취지에 부합한다는 것을 골자로 적극행정면책 신청서(신청에 의한 면책)를 2020. 6. 22. 감사에게 제출 하였으며, 감사와 감사실은 신청내용이 사학연금 「적극행정지원 제도 운영기준」 제7조의 면책요건에 해당하는지 검토 후 ‘적극행정면책 검토서’를 작성하였고, 이를 토대로 2020. 7. 3. 감사심의위원회에서 아래와 같이 면책요건을 모두 충족한 것으로 판단하여 <기준> ‘주의’ → <개선> ‘면책’을 의결 하였다.

① 업무처리의 공공의 이익 여부

「사립학교교직원 연금법」 시행령 제66조(형벌 등에 따른 퇴직급여 및 퇴직수당의 감액)에서 규정 하고 있는 ‘형벌에 의한 퇴직급여·퇴직수당 감액 지급’의 정확도 제고를 위해 ‘최근 5년간 퇴직급여 기지급자에 대한 범죄경력 반기 조회’를 신규도입 하면서 발생한 사항으로, 업무처리의 공공의 이익에 해당한다.

② 업무의 적극적 처리결과 여부

부정수급방지와 환수강화를 위하여, 기존의 1년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(반기)와 4년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(연1회)를 통합하여 ‘최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(반기)’를 신규도입 하면서 발생한 사항으로, 업무의 적극적 처리결과에 해당한다

③ 고의나 중대한 과실 존재 여부

범죄경력조회 담당자 ○○○○○○ A와 범죄경력조회 대상자 (130,033명) 사이에 사적인 이해관계가 없으며, 최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 도입은 ‘기본계획수립→실행계획수립→조회계획수립→조회→신규 형벌 확정자 확인→판결문사본 확인→환수자 등록’의 과정을 거쳐 추진되는 등 중대한 절차상의 하자는 없기 때문에, 고의나 중대한 과실이 존재하지 않는 것에 해당한다

4) 형벌이 확정되었음에도 불구하고, 감액없이 급여가 지급되면 ‘부정수급’이라 한다

5) 재직중 사유에 의한 금고 이상의 형에 한함

(2) 현장면책

가. 부정수급 신고자 포상 실시 부적절

○○○○○○ A는 부정수급 신고 포상에 대한 별도 기준이 없는 상황에서 부정수급 신고 포상에 대한 기본결재 없이, 유관기관의 부정수급신고 포상금 지급 기준에 근거하여, 부정수급 신고자 B에게 2019. 11. 20. 포상금 10만원을 온누리상품권으로 지급 하였다.

○○○○○○ A는 ‘부정수급 신고자 포상 실시 부적절’이 부정수급신고센터 활성화를 위하여 적극행정을 추진하면서 발생하였다는 것을 골자로 하는 적극행정 검토 요청서(현장면책)를 2020. 5. 22. 감사에게 제출하였으며, 감사와 감사실 검토 결과 ○○○○○○ A의 소명의견이 타당한 것으로 판단하여, 현장면책을 결정하고 2020. 5. 25. 마감회의에서 ○○○○○○장에게 면책을 고지하였다.

[표3] 면책기준별 검토의견(감사)

면책기준별 검토의견		
면책신청 구체적 판단기준	면책여부 해당여부	검토의견
1. 업무처리의 공공의 이익 여부	○	·약 6,900만원의 환수금 적발에 기여한 공익제보자(신고자) 지원
2. 업무의 적극적 처리결과 여부	○	·부정수급 신고 보상강화 등 부정수급 신고센터 활성화를 위함
3. 고의나 중대한 과실 존재 여부	○	·고의나 중대한 과실 미 존재
가. 감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것	○	·포상자 B와 ○○○○○○ A와 사적인 이해관계 없음
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것	○	·유관기관의 부정수급 신고 포상금 지급 기준을 준용 함 ·'20년에 관련기준 마련 예정

[별표1]

○○○○○○ 감사결과 총괄표

구분	연번	내용	소관부서	처분사항
지적 사항	1	·환수금 분할납부 대상자 관리 미흡	○○○○○○	개선
	2	·환수금 고지 및 송달 관리 부적정	○○○○○○	권고
	3	·장기 미환수자 점검 및 관리체계 부적정	○○○○○○	권고
	4	·급여환수금 체납자 재산조사 소홀	○○○○○○	주의
	5	·급여환수금의 분할납부 제도 불합리	○○○○○○ ○○○○○	개선
	6	·대여 체납관리 미흡	△△△△△△	시정(회수), 권고
면책	신청에 의한 면책	·퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리	○○○○○○	면책
	현장 면책	·부정수급신고자 포상 실시 부적절	○○○○○○	면책
모범사례		·범죄경력조회 운영 개선을 통한 부정수급방지 및 환수체계 강화	○○○○○○	모범사례

3. 처분요구사항

감사결과 지적사항별 처분요구사항은 다음과 같다

개 선

번 호	(1)
제 목	환수금 분할납부 대상자 관리 미흡
소 관 부 서	○○○○○○
조 치 부 서	○○○○○○
내 용	

1. 업무개요

○○○○○○에서는 「사립학교교직원 연금법」 시행령 제25조(급여의 환수)제5항에 따라 환수결정대상자가 「사립학교교직원 연금법」 제39조제 3호·제4호의 사유(△급여를 받은 후 그 급여의 사유가 소급하여 소멸된 경우, △그 밖에 급여가 잘못 지급된 경우)에 해당하는 경우 환수금 분할납부신청서를 공단에 제출하도록 안내하며, 분할납부 신청에 대한 승인과 수납 관리, 납부 연체에 따른 승인취소 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「사립학교교직원 연금법」 시행령 제25조(급여의 환수) 제5항에 따르면 “제4항에 따른 반납고지서를 받은 사람은 반납고지서를 받은 날부터 30일 이내에 환수금을 내야 한다. 다만, 법 제39조제3호·제4호의 경우에는 환수금 분할납부신청서를 공단에 제출하여 승인을 받아 승인한 날이 속하는 달의 다음 달부터 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 매월 분할납부할 수 있다.”고 정하고 있다.

또한, 「환수기준」 제5조(환수금의 납부)제6항에서는 “제2항의 규정에 의하여

환수금의 분할납부를 승인받은 자가 분할납부금을 3월 이상 체납한 경우에는 공단은 분할납부 승인을 취소하고 환수금과 연체이자를 일시에 환수할 수 있다.”고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 환수금 분할납부 미대상자 승인 내역 존재

○○○○○○ 감사기간(2020. 5. 11. ~ 5. 22.) 중 2015년 5월부터 2020년 4월까지의 분할납부 승인 내역을 조사해본 결과, 환수금 분할납부 대상이 아님에도 불구하고 [표1]과 같이 분할납부를 승인한 경우가 확인되었다. [표1]은 「사립학교교직원 연금법」 시행령 제25조(급여의환수)제5항에 따른 분할납부 승인 대상(「사립학교교직원 연금법」 제39조제 3호·제4호의 사유에 해당)이 아님에도 분할납부를 승인한 경우로, 주 환수사유는 형벌 등 급여제한사유로 인한 것이다. 또한 분할납부 대상이 아니라 분할납부 승인을 할 수 없어 ‘부분납부’ 방법(교직원이 매 월 혹은 본인이 납부할 수 있는 금액과 시기에 부분적으로 공단 환수금 계좌로 납부)을 이용하여 분할납부 방식처럼 환수금을 상환하고 있는 사례도 확인되었다.

이에 대하여 ○○○○○○에 사유를 확인한 결과 환수결정 교직원이 환수금을 일시납부 할 사정이 여의치 않고, 소액이라도 정기적으로 납부하길 희망하고 있어 어쩔 수 없이 환수금 납부유도를 위해 분할납부 신청을 승인한 것임을 밝혔다.

[표1] 분할납부 미대상자에 대해 분할납부 승인한 사례

No	성명	지부명	납부방식	환수총액	환수사유	분할납부 승인사유
1	문○수	서울지부	분할납부	52,789,720원	형벌	환수금 납부유도를 위한 분할납부 승인
2	김○원	경인지부	분할납부	89,062,360원	형벌	
3	정○만	경인지부	분할납부	140,658,750원	형벌	
4	장○철	경인지부	분할납부	229,202,200원	형벌	

자료:자료: 연금정보시스템 조회 자료, ITSM 추출자료 재구성

주: 5개년(2015.4 ~ 2020.4), 환수결정자 중 분할납부 승인대상자 자료 재구성

나. 분할납부 대상자 승인취소 이력관리 미흡

「환수기준」 제5조(환수금의 납부)제6항에 따라 환수금 분할납부 대상자가 분할납부금을 3개월 이상 체납하여 공단이 분할납부 승인을 취소한 경우 취소 이력을 관리하는 방법이 업무담당자별로 매우 상이한 것으로 확인되었다. 예를 들어 A지부는 전자기록문서와 연금정보시스템 내 ‘환수정보관리’ 메뉴에 승인 취소 사유를 모두 등록한 반면, 다른 B지부는 전자기록문서 없이 연금정보시스템에만 취소 사유를 입력하거나 C지부는 아예 연금정보시스템에도 취소 사유와 일자를 등록하지 않은 경우도 있어 부서 간 상이한 이력관리 방식이 업무에 혼선을 빚을 우려가 있다.

다. 환수금 독촉고지 제외 기준 미흡

○○○○○○에서는 분기별로 환수금 납부 독촉고지 작업을 수행하고 있는데, 이때 분할납부 승인 대상자와 부분납부 대상자는 [표2]와 같이 독촉고지 제외 대상으로 관리하고 있었다. 하지만 공단에서는 분할납부 대상자에 대하여 정기 고지서를 발행하고 있지 않아, 교직원이 처음 분할납부 신청 시 약속한 금액과 납부기일에 맞추어 공단 환수 계좌에 다달이 이체를 해야 하므로 독촉고지까지 제외할 경우 교직원이 납부기한을 잊거나 연체이자에 대한 안내를 받지 못할 가능성이 높다. 이 경우 장기 체납 또는 민원으로 이어질 우려가 있어 분할납부 대상자에 대해서도 자동 납부안내 시스템을 마련하고 정기적으로 고지를 할 필요가 있다고 판단된다.

[표2] 2020년 1분기 독촉고지 현황

구 분	환수대상 인원	독촉고지대상	독촉고지 제외대상*
퇴직자총괄팀, ○○○○○○, 서울지부	62명	29명	33명
경인·대전·강원·호남지부	48명	31명	17명
대구·부산지부	32명	24명	8명

자료: ○○○○○○-318(2020.02.03.)-‘2020년 2월 환수금 납부 독촉 고지 안내’

주: 독촉고지 제외사유 → 월연금 공제자, 부분납부자, 분할납부자, 사망자 등

관계부서 의견 ○○○○○○은 환수금 분할납부 승인 및 취소와 관련한 연금정보시스템 내 이력 관리를 모니터링하고, 분할납부 대상자에 대한 환수금 고지서 및 납부기한 안내를 위한 자동안내 시스템을 구축하겠다고 의견을 제시 하였다.

조치할 사항 ○○○○○○장은

분할납부 승인 및 취소 대상의 이력관리를 위한 모니터링을 강화하고, 분할납부 승인 대상자에 대해 납부기한 안내 및 독촉고지 시스템(SMS 또는 카카오톡 알림톡 등)을 마련하여 정기적으로 안내 할 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)

권 고

번 호 (2)

제 목 환수금 고지 및 송달 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○

조 치 부 서 ○○○○○○

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○은 환수대상자에 대한 납입고지서 발송 및 관리 활동을 총괄하며, 환수금이 미납된 경우 「환수기준」 제7조(환수금 납부고지)에 따라 환수대상자 거주사실 확인 및 독촉고지서 발송 업무를 수행하고 있다. 또한 ○○○○○○과 각 지부의 환수업무 담당자는 연금정보시스템 내 ‘환수정보관리’ 메뉴를 활용하여 환수금 고지서 송달과 관련한 이력을 수기로 입력·관리 해오고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「환수기준」 제7조(환수금 납부고지)제2항은 “최초 고지는 우편(배달증명) 또는 교부의 방법으로 해야 하며, 고지의 효력은 납입고지서가 환수대상자에게 도달한 때 발생하고, 다만 최초 납입고지서가 미송달(반송)된 때에는 즉시 재고지하여야 하며, 2회 이상 반송될 경우에는 주소지 방문을 통해 거주사실을 확인하고 납입고지서를 교부하는 방법으로 송달하여야 한다”고 규정하고 있다.

또한, 같은 조 제4항에서는 “제1항 및 제2항의 환수금 납입고지서가 송달된 후 그 납부기한까지 환수금을 납부하지 아니하는 경우, 납부기한이 지난 후 15일 이

내에 독촉고지서를 발송(등기우편)해야 하며, 이 때 독촉고지의 납부기한은 독촉고지서를 발송한 날로부터 30일이 경과한 날까지로 한다”고 정하고 있다.

따라서 ○○○○○○은 납입고지서가 지속적으로 미송달 된 때에는 환수대상자의 거주사실을 확인하고 납입고지서를 교부하는 방법으로 송달을 완료하여야 하며, 최초 납입고지서의 납부기한까지 환수금이 납부되지 않은 경우, 15일 이내에 독촉고지서를 발송하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 환수금 고지 및 송달관리 미흡

「환수기준」 제7조(환수금 납부고지) 제1항·제2항에서는 “환수대상자에게 최초 납입고지서 발송 시 30일 이내에 납부할 수 있도록 납부기한을 고지해야 하며, 이 고지의 효력은 환수금 납입고지서가 환수대상자에게 도달한 때부터 발생하고, 최초 고지는 우편(배달증명) 또는 교부의 방법으로 해야 한다”고 명시하고 있다. 이에 공단에서는 환수자의 고지서 수령여부, 즉 송달결과를 확인하고 이를 반드시 연금정보시스템에 입력, 관리해야만 납부기한 경과에 따른 독촉고지를 이행 할 수 있다.

그러나 감사기간 동안 환수대상자에 대한 최초고지서 발송내역 중 등기번호와 수령인 등록여부 등 송달 이력이 확인되지 않는 경우를 살펴보니 [표1]과 같이 최초고지서가 2회 이상 반송 되었음에도 현재까지 주소지 방문이나 거주불명등록신고 등 거주사실 확인 절차를 이행하고 있지 않은 사실이 확인되었다. 그리고 지속적인 수취인 불명, 폐문부재 반송 등으로 최초고지서 송달 여부가 확인되지 않고 있음에도 불구하고 독촉고지서를 발송한 사례도 확인되었다. 이는 납입고지서가 환수대상자에게 도달하지 않아 고지의 효력이 발생하지 않은 경우로, 독촉고지서를 발송함으로써 연체이자가 계속 가산될 수 있어 민원을 초래할 우려가 있다.

[표1] 환수금 최초고지서 송달정보 미등록 사례

연번	성명	납부방식	환수고지	최초고지일	최종고지일	송달여부
1	구OO	일시납	독촉고지	2016.04.11	2020.04.01	·최초고지 송달여부 미확인 → 독촉고지 발송
2	박OO	일시납	독촉고지	2016.05.02	2020.04.01	
3	송OO	일시납	독촉고지	2016.05.02	2020.04.01	
4	손OO	일시납	독촉고지	2019.02.23	2020.04.01	·최초고지서 2회이상 반송
5	박OO	일시납	최초고지	2020.03.23	2020.03.23	
6	김OO	일시납	최초고지	2020.03.23	2020.03.23	

자료: 연금정보시스템 조회 자료, ITSM 추출자료 재구성

주: 5개년(2015.4. ~ 2020.4.) 환수결정자 중 ‘미납’상태 교직원의 환수금 최초고지 및 독촉고지 자료 재구성

또한 「환수기준」 제7조(환수금 납부고지)에 의하면 환수금 최초고지서가 송달된 후 그 납부기한까지 환수금을 납부하지 아니한 경우, 납부기한이 지난 후 15일 이내에 독촉고지서를 등기우편으로 발송해야 한다고 명시되어 있으나, 현황을 확인한 결과 [별표1]과 같이 납부기한이 지난 후부터 독촉고지서 발송까지 평균 약 60일 이상이 소요되고 있음이 확인되었다. 이 경우 환수대상자의 독촉고지서 수령이 지연될 뿐만 아니라 연체이자 산정기간(최초고지서 납부기한일 이후부터 독촉고지 납부기한일까지)이 계속해서 늘어나게 되어 교직원의 부담이 증가할 수 있으므로, 최초고지서 납부기한을 주기적으로 관리하여 즉시 독촉고지 함으로써 환수 고지 및 수납의 효율성을 제고할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○○○○○은 주소불명 환수대상자의 거주사실 확인을 위한 업무 이행을 강화하고, 환수금 납부기한에 대한 관리를 강화하여 「환수기준」에서 정한 기한 내 독촉고지 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○장은

주소불명 환수대상자에 대한 거주사실 점검 등 관리를 강화하고, 「환수기준」에 따른 독촉고지서 발송기한을 철저히 이행하시기 바랍니다. (권고)

[별표1]

최초고지서 납부기한 경과 시 15일 이내 독촉고지 이행 현황

성 명	최초고지 납부기한	독촉고지 일자	경과일수
표○울	2016.06.02.	2016.09.22.	112일
정○진	2018.12.13.	2019.01.31.	49일
박○길	2017.12.21.	2018.05.25.	155일
노○화	2017.02.02.	2017.02.28.	26일
권○식	2019.02.18.	2019.02.27.	9일
김○곤	2017.07.26.	2017.07.27.	1일
이○석	2019.12.02.	2019.12.04.	2일
서○환	2019.05.13.	2019.05.29.	16일
구○환	2016.05.11.	2016.07.19.	69일
김○원	2018.02.19.	2018.06.29.	130일
조○현	2019.05.08.	2019.11.12.	188일
장○운	2017.02.03.	2017.10.11.	250일
조○희	2020.03.05.	2020.03.06.	1일
김○권	2017.12.28.	2018.01.29.	32일
강○식	2020.04.03.	2020.04.06.	3일
이○종	2016.10.10.	2016.12.27.	78일
곽○란	2017.02.09.	2017.05.11.	91일
김○복	2016.04.25.	2016.07.06.	72일
김○기	2018.05.28.	2018.07.04.	37일
이○희	2019.07.01.	2019.08.13.	43일
이○호	2016.08.12.	2016.09.22.	41일
서○주	2019.01.14.	2019.01.17.	3일
조○재	2019.05.08.	2019.11.12.	188일

성 명	최초고지 납부기한	독촉고지 일자	경과일수
이○수	2016.12.05.	2017.01.10.	36일
박○희	2019.07.01.	2019.07.08.	7일
박○규	2019.07.01.	2019.08.13..	43일
김○호	2019.02.21.	2019.03.27.	34일
김○중	2020.03.20.	2020.03.27.	7일
김○용	2017.01.31.	2017.03.21.	49일
송○근	2016.06.02.	2016.09.21.	111일
엄○원	2020.04.20.	2020.05.07.	17일
박○현	2020.06.02.	2016.09.21.	111일
문○수	2016.08.16.	2016.08.18.	2일
김○일	2020.04.17.	2020.05.07.	20일
정○현	2019.11.25.	2020.01.16.	52일
박○익	2019.06.13.	2019.07.30.	47일
장○철	2019.05.17.	2019.06.18.	32일
윤○훈	2019.09.23.	2019.12.13.	81일
박○우	2016.06.02.	2016.09.22.	112일
소○섭	2016.03.22.	2016.03.23.	1일
이○웅	2018.08.13.	2019.02.20.	191일
손○길	2019.03.13.	2019.04.25.	43일
서○선	2019.02.28.	2019.11.05.	250일
양○식	2020.04.20.	2020.05.07.	17일
최○숙	2018.09.08.	2018.10.23.	25일

자료: 연금정보시스템 조회 자료, ITSM 추출자료 재구성

주: 동일 교직원의 환수금이 2건 이상인 경우 경과일수가 더 큰 대상으로 추출

권 고

번 호 (3)

제 목 장기 미환수자 점검 및 관리체계 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○

조 치 부 서 ○○○○○○

내 용

1. 업무개요

환수금 체납자가 발생할 경우 공단은 체납자에 대한 재산조사를 실시하여야 하며, 지속적으로 미납할 경우 금융자산 압류 등 체납처분을 통한 강제징수 절차를 이행하여야 한다. 또한 환수대상자는 「사립학교교직원 연금법」 제52조제4항 및 동법 시행령 제73조의2에 의거 결손처분 사유에 해당하는 경우 결손처분을 할 수 있으며, ○○○○○○에서는 장기 환수미수금 중 사망, 해외이민 등의 사유로 환수 가능성이 현저히 낮거나 유지가치가 낮은 부실 채권에 대하여 결손처분위원회의 심의를 거쳐 결손처분 하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「사립학교교직원 연금법」 제52조(강제징수)제4항은 “공단은 제1항에 따라 부담금을 징수하거나 급여액을 환수하는 경우 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 있으면 결손처분 할 수 있다. 다만, 제1호와 제3호의 경우에는 결손처분을 한 후 압류할 수 있는 재산을 발견하면 지체 없이 그 처분을 취소하고 체납처분의 예에 따라 징수하여야 한다.”고 정하고 있다. 또한 동법 시행령 제73조의2(결손처분)에서

는 “법 제52조제4항제3호의 규정에 의한 결손처분은 다음 각 호에 해당하는 경우에 이를 할 수 있다. 1. 체납자의 행방이 장기간 불명하거나 재산이 없음이 판명된 때 2. 그 밖에 불가피한 사유로 환수가 불가능하다고 인정되는 때 ”라고 정하고 있으며, 「환수기준」 제14조(결손처분)에서는 연금법령에 따라 결손처분할 수 있는 구체적 사유를 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 장기 미환수자 점검 및 관리체계를 효율적으로 개선 필요

○○○○○○ 감사기간(2020. 5. 11. ~ 5. 22.) 중 5년 이상 장기 미환수자 내역을 조사한 결과 현재까지 환수금 수납내역이 전혀 없거나, 폐문부채 또는 수취인 불명 등으로 지속적으로 고지서가 송달되지 않는 대상자가 [표1]과 같이 다수 존재하는 것으로 확인되었다. 이 중에는 공단에서 실시한 재산조회 실시 결과 ‘재산 없음’으로 확인된 대상자도 있어 체납처분이 불가한 경우도 상당하였다.

[표1] 5년 이상 장기 미환수자 현황 (요약)

해당연도	대상·미납액	수납여부	고지여부
1992년 ~ 2014년	58명 (1,961백만원)	수납내역없음 (또는 일부만 수납 후 미납)	·미송달: 35명 (폐문부채, 수취인불명, 수취거절 등) ·송 달: 23명 (본인, 배우자, 친지 등)

자료: ITSM 추출자료 재구성

주: 5년이상 장기 미환수자 전체 내역은 [별표1] 참고

또한 [표2]와 같이 ○○○○○○에서 분기별 독촉고지 업무 수행 시 연금수급자 사망에 따른 유족없음, 환수대상자 해외이민 등으로 고지를 지속적으로 보류하고 있는 경우도 존재하였다.

[표2] 독촉고지 제외대상 현황

연번	대상자	고지제외 사유
1	서OO 외 3명	해외출국
2	조OO 외 1명	보류
3	김OO 외 9명	상속확인
4	정OO 외 1명	본인사망

자료: ○○○○○○-1003(2020.04.10.)-2020년 2/4분기 독촉고지 제외대상 내역'

이와 같이 장기간 환수금 미납과 거소불명, 연락두절, 재산없음 등의 현황이 파악되고 있음에도 불구하고 해당 대상자에게 지속적으로 독촉고지(일부 고지불가 대상은 제외)를 하는 것은 행정 업무의 비효율성을 초래할 뿐만 아니라 대외적으로 장기 미환수자에 대한 관리 부실로 오해될 우려도 있다. 따라서 장기 미환수자에 대해 거주사실 확인 및 본인(가족) 연락 시도, 재산조사 등을 최종적으로 실시하고, 향후에도 환수가 불가능할 것으로 판단될 경우 결손처분대상자로 선정하여 조속히 결손처분 할 필요가 있다고 판단된다.

관계부서 의견 ○○○○○○은 장기 미환수자에 대한 현황 점검을 통해 결손처분대상자를 선정하고 결손처분을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○장은

장기 미환수자에 대한 점검 및 조사를 통해 환수 가능자 여부를 파악하고, 환수가 불가능한 대상은 결손처분대상자로 선정하여 결손처분 절차를 이행하시기 바랍니다.

(권고)

[별표1]

5년 이상 장기 미환수자 내역

(단위 : 원)

연번	연도	성명	환수결정액	환수수납액	미환수액	수납여부	송달여부	재산여부
1	1992	진O태	30,324,570	0	30,324,570	수납 없음	수령(배우자)	재산없음
2	1992	김O구	17,716,150	0	17,716,150	수납 없음	미송달	재산파악필요
3	1993	신O범	45,236,920	0	45,236,920	수납 없음	수령(본인)	금융자산압류
4	1993	이O구	19,817,500	0	19,817,500	수납 없음	미송달(폐문부재)	지적전산정보 없음
5	1994	홍O오	2,066,150	0	2,066,150	수납 없음	미송달(폐문부재)	재산없음
6	1994	김O환	11,820,940	2,100,000	9,720,940	'04년이후 수납없음	미송달(폐문부재)	채권추심 결정
7	1995	조O식	81,476,250	68,284,410	13,191,840	'99년이후 수납없음	미송달(폐문부재)	금융자산압류
8	1996	김O자	28,160,330	0	28,160,330	수납 없음	수령(본인)	채납처분불가
9	1996	최O석	76,304,660	0	76,304,660	수납 없음	미송달(폐문부재)	재산파악 중
10	1997	김O성	18,630,400	0	18,630,400	수납 없음	미송달(폐문부재)	재산파악 중
11	1998	오O열	15,858,540	0	15,858,540	수납 없음	수령(동거인)	채권추심 결정
12	1998	유O오	13,594,940	0	13,594,940	수납 없음	수령(배우자)	채권추심 결정
13	1998	채O열	33,081,080	0	33,081,080	수납 없음	미송달(폐문부재)	금융자산압류
14	1998	송O수	29,238,450	0	29,238,450	수납 없음	미송달(폐문부재)	재산파악 중
15	1998	홍O혁	42,297,760	1,300,000	40,997,760	'99년이후 수납없음	미송달(폐문부재)	파산선고
16	1999	홍O철	4,460,040	0	4,460,040	수납 없음	미송달(폐문부재)	재산파악 중
17	1999	전O룡	19,915,030	0	19,915,030	수납 없음	미송달	지적전산정보 없음
18	1999	이O연	35,412,650	2,064,015	33,348,635	'16년이후 수납없음	미송달(폐문부재)	지적전산정보 없음
19	1999	김O문	9,640,150	0	9,640,150	수납 없음	미송달(수취인불명)	금융자산압류
20	1999	강O훈	21,174,500	0	21,174,500	수납 없음	수령(본인)	채권추심 결정
21	2000	장O조	46,858,840	0	46,858,840	수납 없음	미송달(수취거절)	금융자산 압류
22	2001	노O현	9,982,650	0	9,982,650	수납 없음	미송달(수취인불명)	채납처분불가
23	2005	문O섭	27,524,740	0	27,524,740	수납 없음	미송달(수취인부재)	항소심재판 중
24	2006	방O정	10,609,780	0	10,609,780	수납 없음	수령(본인)	금융자산압류
25	2008	정O규	17,636,780	0	17,636,780	수납 없음	수령(본인)	채납처분불가
26	2008	김O곤	130,373,430	50,000	130,323,430	'10년이후 수납없음	수령(형제자매)	지적전산정보 없음

연번	연도	성명	환수결정액	환수수납액	미환수액	수납여부	송달여부	재산여부'
27	2008	이○훈	1,346,840	0	1,346,840	수납 없음	미송달	지적전산정보 없음
28	2009	심○연	85,168,060	0	85,168,060	수납 없음	미송달(배문부재)	금융자산 압류
29	2009	황○권	42,302,860	8,667,110	33,635,750	'10년이후 수납없음	수령(배우자)	채납처분불가
30	2009	이○철	593,520	0	593,520	수납 없음	수령(형제자매)	금융자산 압류
31	2009	박○현	30,413,430	0	30,413,430	수납 없음	미송달(배문부재)	채권추심 결정
32	2009	최○호	157,071,130	0	157,071,130	수납 없음	수령(본인)	채권추심 결정
33	2009	김○석	6,748,550	0	6,748,550	수납 없음	미송달(배문부재)	지적전산정보 없음
34	2009	임○남	16,322,050	0	16,322,050	수납 없음	수령(본인)	파산선고
35	2009	이○우	132,893,900	0	132,893,900	수납 없음	미송달(배문부재)	채권추심 결정
36	2009	정○훈	45,856,870	0	45,856,870	수납 없음	미송달(수취인불명)	본인사망
37	2009	배○진	19,825,640	0	19,825,640	수납 없음	수령(회사동료)	채납처분불가
38	2009	문○우	46,070,570	0	46,070,570	수납 없음	미송달(배문부재)	금융거래 없음
39	2009	정○대	118,457,240	0	118,457,240	수납 없음	수령(본인)	채권추심 결정
40	2009	한○만	67,483,770	57,601,130	9,882,640	수납 없음	미송달(수취인불명)	-
41	2010	김○연	145,623,470	129,535,590	16,087,880	수납 없음	수령(본인)	금융자산압류
42	2010	김○근	113,137,230	103,353,430	9,783,800	수납 없음	수령(배우자)	본인사망
43	2010	김○호	52,690,490	51,359,900	1,330,590	수납 없음	수령(배우자)	지적전산정보 없음
44	2010	김○희	123,219,370	112,992,580	10,226,790	수납 없음	수령(배우자)	금융자산 압류
45	2011	정○균	40,377,990	29,963,560	10,414,430	수납 없음	미송달(수취인불명)	지적전산정보 없음
46	2011	이○양	30,472,020	29,934,260	537,760	수납 없음	수령(부모)	채권추심결정
47	2011	최○경	70,404,750	31,954,480	38,450,270	수납 없음	미송달(배문부재)	채권추심결정
48	2011	이○형	137,615,420	64,243,120	73,372,300	수납 없음	미송달(배문부재)	채납처분불가
49	2012	문○재	134,289,980	765,560	133,524,420	수납 없음	미송달(배문부재)	재산없음
50	2012	박○용	179,301,270	87,490,220	91,811,050	수납 없음	미송달(배문부재)	채권추심결정
51	2012	소○석	42,545,570	3,522,150	39,023,420	수납 없음	미송달(수취인부재)	지적전산정보 없음
52	2012	심○식	9,523,870	6,760,300	2,763,570	수납 없음	미송달(배문부재)	본인사망
53	2012	류○형	52,767,510	30,536,410	22,231,100	수납 없음	미송달(배문부재)	지적전산정보 없음
54	2013	송인기	64,603,820	366,390	64,237,430	수납 없음	미송달(반송)	채권추심 결정
55	2013	홍성윤	1,663,930	-	1,663,930	수납 없음	수령(본인)	본인사망
56	2014	정호영	2,300,800	-	2,300,800	수납 없음	미송달(이사)	지적전산정보 없음
57	2014	이동희	2,118,350	500,000	1,618,350	수납 없음	수령(자녀)	부양자 납부예정
58	2014	김태호	12,352,120	-	12,352,120	수납 없음	수령(본인)	재산없음

자료: ITSM 추출자료 재구성

주: '재산여부' 확인은 연금정보시스템 내 '환수정보관리- 환수관리' 메뉴에 등록된 내용을 참조하였음

주 의

번 호 (4)

제 목 급여환수금 채납자 재산조사 소홀

소 관 부 서 ○○○○○○

조 치 부 서 ○○○○○○

내 용

1. 업무개요

○○○○○에서는 「사립학교교직원 연금법」 제39조(급여의 환수)와 동법 시행령 제25조(급여의 환수) 및 사학연금 「재무회계규정」, 「회계사무규칙」에 의한 급여환수업무와 관련하여 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정하기 위하여 「환수기준」을 두고 있으며, 「환수기준」에는 채납자 재산조사에 관한 사항 등을 규정하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「환수기준」 제8조(채납자의 재산조사)제1항은 “제7조제4항에 따라 채납자가 발생할 경우 채납자에 대한 재산조사 및 행방조사는 채납이 발생할 때마다 수시로 실시하며, 기존의 채납자에 대하여는 분기별 1회 이상 정기적으로 재산(부동산, 금융자산, 자동차 등)에 대한 보유여부 사항을 조사하도록 하여야 한다”라고 규정하고 있으며, 「환수기준」 제8조(채납자의 재산조사) 제2항에서는 “제1항의 재산조사를 실시하는 경우에는 교육부장관의 승인을 득한 후 지적전산정보 및 금융자산 정보를 조회 하여야 한다”고 규정하고 있다.

따라서, ○○○○○○은 기존 채납자에 대하여 분기별 1회 이상, 연 4회 이상 정기적으로 교육부장관의 승인을 득한 후 지적전산정보 및 금융자산정보를 조회 등 재산조사를 실시 했어야 했다.

[표1] 「환수기준」 제8조(채납자의 재산조사)

제8조(채납자의 재산조사) ①제7조제4항에 따라 채납자가 발생할 경우 채납자에 대한 재산조사 및 행방조사는 채납이 발생할 때마다 수시로 실시하며, 기존의 채납자에 대하여는 분기별 1회 이상 정기적으로 재산(부동산, 금융자산, 자동차 등)에 대한 보유여부 사항을 조사하여야 한다.

②제1항의 재산조사를 실시하고자 할 경우에는 교육부장관의 승인을 득한 후 지적전산정보 및 금융자산정보를 조회하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 급여환수금 채납자 재산조사 소홀

이번 ○○○○○○ 감사기간(2020. 5. 11. ~ 5. 22.) 중 2019년 기존 채납자에 대한 재산조사 실시여부 확인결과, [표2]와 같이 2019년 1분기(4월), 2분기(7월), 3분기(10월), 총 3회에 걸쳐 교육부장관에게 지적전산자료 이용 심사를 신청하여 승인을 받았고,

[표2] 2019년 지적전산자료 이용 심사신청 및 결과통보 내역(교육부)

구분	일시		근거문서
	심사신청	결과통보	
1분기	4. 18.	4. 29.	·교육협력과-1906(2019.04.29.)
2분기	7. 4.	7. 18.	·교육협력과-3151(2019.07.18.)
3분기	10. 7.	10. 30.	·교육협력과-4856(2019.10.30.)
4분기	-	-	-

자료: 감사실 자체조사(○○○○○○ 기록물등록대장)

[표3]과 같이, 교육부장관 승인을 토대로 2019년 1분기(5월), 2분기(7월), 3분기(10월~11월), 총 3회에 걸쳐 국토교통부로부터 지적전산자료를 제공받아 기존 채납자 재산조사를 실시하였다.

[표3] 2019년 지적전산자료 이용신청 및 자료제공 내역(국토교통부)

구분	일시		근거문서
	이용신청	자료제공	
1분기	5. 2.	5. 10.	·국가공간정보센터-2828(2019.05.10.)
2분기	7. 19.	7. 22.	·국가공간정보센터-4492(2019.07.22.)
3분기	10. 30.	11. 15.	·국가공간정보센터-7343(2019.11.15.)
4분기	-	-	-

자료: 감사실 자체조사(○○○○○○ 기록물등록대장)

이는 「환수기준」 제8조(채납자의 재산조사) 제1항에서 정하고 있는 기존 채납자의 재산조사에 대한 연간 최소 실시 기준(분기별 1회 이상, 연 4회 이상)을 충족하지 못한 것이며, 환수 미수금을 최소화하여 기금 건전성을 도모하기 위하여 제정된 ‘채납자의 재산조사’ 실시 기준 이행에 소홀함이 있었던 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ○○○○○○은 「환수기준」 제8조에 규정된 대로 기존 채납자에 대하여 분기별 1회, 연 4회 이상 정기적으로 재산조사를 실시하여 환수 미수금 최소화 및 기금 건전성 도모에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○○장은

앞으로 「환수기준」 등 제 규정에서 정하고 있는 환수금 기존 채납자에 대한 재산조사를 철저히 해주시기 바랍니다. **(주의)**

개 선

번 호	(5)
제 목	급여환수금의 분할납부 제도 불합리
소 관 부 서	○○○○○○
조 치 부 서	○○○○○
내 용	

1. 업무개요

○○○○○○에서는 「사립학교교직원 연금법」 제39조(급여의 환수), 동법 시행령 제25조(급여의 환수) 및 사학연금 「환수기준」 따라 급여의 환수 사유(△거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 급여를 받은 경우, △「사립학교교직원 연금법」에 따라 각종 급여를 받을 권리를 가질 사람이 제34조제1항에 따라 급여를 신청하면서 공단에 급여제한 사유에 대하여 사실과 달리 신고하여 급여가 잘못 지급된 경우, △급여를 받은 후 그 급여의 사유가 소급 하여 소멸된 경우, △그 밖에 급여가 잘못 지급된 경우)가 발생하면 환수대상자 결정-환수방법 결정-환수금 산정-환수 고지-환수금 수납(반납)-환수해소 등 환수관리 활동을 실시하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「사립학교교직원 연금법」 시행령 제25조(급여의 환수) 제5항에 의하면 “제4항에 따른 환수금 반납고지서를 받은 사람은 반납고지서를 받은 날부터 30일 이내에 환수금을 내야한다. 다만, 법 제39조제3호·제4호의 경우에는 환수금 분할납부 신청서를 공단에 제출하여 승인을 받아 승인한 날이 속하는 달의 다음 달부터 다

음 각 호의 구분에 따른 범위에서 매월 분할하여 납부할 수 있다” 라고 규정하고 있으며, 각 호에 따른 반납금액에 분할납부 가능 횟수는 [표1]과 같다.

[표1] 급여환수금 분할납부 기준

1. 반납하여야 할 금액이 1천만원 미만인 경우: 8회
2. 반납하여야 할 금액이 1천만원 이상 2천만원 미만인 경우: 16회
3. 반납하여야 할 금액이 2천만원 이상 4천만원 미만인 경우: 32회
4. 반납하여야 할 금액이 4천만원 이상 6천만원 미만인 경우: 48회
5. 반납하여야 할 금액이 6천만원 이상인 경우: 60회

따라서, ○○○○○○은 △급여의 사유 소멸 된 경우, △급여가 잘못 지급된 경우에 한하며 최대 60회까지 환수금을 분할납부(수납) 하여 관리 하고 있었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 ○○○○○○ 감사기간(2020. 5. 11. ~ 5. 22.) 중, 급여환수금(이하 “환수금”이라 한다) 분할납부 기준의 적정성을 판단하기 위하여 공무원연금, 국민연금(이하 “유관기관”이라 한다)의 환수금 분할납부 ‘횟수’ 와 ‘허용’ 기준⁶⁾을 비교분석 하였고, 다음과 같은 차이점이 확인 되었다.

가. 유관기관 대비 보수적인 환수금 분할납부 기준 운영

환수금 분할납부 ‘허용’ 기준의 경우, [표2]와 같이 국민연금은 별도 제한사유가 없었으나, 사학연금과 공무원연금은 동일하게 △급여의 사유가 소멸 하였거나, △급여가 잘못 지급된 경우에 한해서만 분할납부를 허용 하고 있었다.

[표2] 급여환수금 분할납부 ‘허용’ 기준 비교표

구분	사학연금	공무원연금	국민연금
급여를 받은 후 급여의 사유가 소급하여 소멸	○	○	별도 제한사유 없음
급여가 잘못 지급	○	○	

6) △사학연금: 「사학연금법 시행령」 제25조(급여의 환수), △공무원연금: 「공무원연금법 시행령」 제34조(급여의 환수), △국민연금: 「국민연금법 시행령」 제41조(환수금의 고지 등)

환수금 분할납부 ‘횟수’ 기준의 경우, [표3]과 같이 사학연금은 환수금액에 따라 5구간(8회, 16회, 32회, 48회, 60회), 공무원연금은 3구간(20회, 40회, 60회), 국민연금은 4구간(2회, 4회, 12회, 16회)을 설정 하고 있었다.

환수금액별 분할납부 ‘횟수’의 경우, 사학연금은 1천만원 미만의 환수금은 8회 까지 분할납부가 가능하였으나, 공무원연금은 20회 까지 가능하였고, 1천만원 이상 2천만원 미만의 환수금은 사학연금은 16회, 공무원연금은 40회 까지 분할납부가 가능 하였다. 사학연금은 이후 구간(△2천만원 이상 4천만원 미만, △4천만원 이상 6천만원 미만, △6천만원 이상)에는 각 구간별로 분할납부 횟수(32회, 48회, 60회)를 설정한 반면, 공무원연금은 환수금이 2천만원 이상인 경우에는 단일기준(60회)을 설정 하여 운영 하고 있었다.

[표3] 급여환수금액 구간별 분할납부 ‘횟수’ 기준 비교표

구분	사학연금	공무원연금	국민연금
20만원 ~ 40만원			2회
40만원 ~ 120만원			4회
120만원 ~ 360만원			12회
360만원 이상			36회
~ 1천만원 미만	8회	20회	
1천만원 ~ 2천만원	16회	40회	
2천만원 ~ 4천만원	32회	60회	
4천만원 ~ 6천만원	48회		
6천만원 이상	60회		

결과적으로, 환수금액에 따른 분할납부 ‘횟수’ 구간을 유관기관 중 가장 세분화 하여 운영하고 있음에도 불구하고, 동일한 환수금액 구간의 분할납부 ‘횟수’는 공무원연금 대비 40%⁷⁾, 국민연금대비 22%⁸⁾ 수준인 것으로 확인되었다.

이러한 유관기관 대비 보수적인 환수금 분할납부 기준 운영은, 환수금 납부의 사가 있음에도 불구하고, 「사립학교교직원 연금법」 시행령 제25조(급여의 환수)제 5항에 의거 ①분할납부 ‘사유’에 해당되지 않는 경우, ②환수금액에 따른 분할납부 ‘횟수’안에 납부할 재정능력이 없는 경우, ③분할납부 요청 기한 내(반납고지서를 받은 날부터 30일 이내)에 ‘신청’하지 못한 경우⁹⁾에는 환수대상자가 환수금을 일시금으로 납부하지 못하여 환수연체자로 등록되고, 연체이자가 부과되는 등의 사례가 [표4]와 같이 발생 하였다.

[표4] 분할납부의사가 있으나 현행 기준상 분할납부하지 못하는 미환수자 현황

(단위: 원)

구분	환수결정일	환수원금	연체이자	합계	환수사유	분할납부 불가 사유
A	'20. 3월	107,702,570	622,390	116,526,900	형벌	분할납부 사유에 해당되지 않음
B	'20. 3월	12,840,600		12,840,600	공단착오	16회 안에 분할납부 할 재정능력 없음 ¹⁰⁾
C	'18. 8월	3,127,230	1,88,9260	5,016,490	퇴직취소	납부기한 경과이후 분할납부 요청
계		123,670,400	2,511,650	134,383,990		

자료: ○○○○○○ 제출자료 재구성

‘①분할납부 ‘사유’에 해당되지 않는 경우’를 구체적으로 살펴보면, [표4]와 같이 교직원 A는 2020. 3. 18., 재직 중 사유에 의한 금고이상의 형 확정(이하, “형벌”이라 한다)으로 인해 급여 부정수급 환수대상자로 등록 되었고, 환수금 116,526,900원을 일시에 납부하기에는 재정적 어려움이 있어 분할납부를 하겠다는 의사를 ○○○○○○에 전달 하였으나 ‘형벌’에 의한 환수는 분할납부 사유에 해당되지 않았기 때문에 일시납부를 해야만 하였다. 결국, 환수금을 일시납부 할 수 없었던 A는 환수 연체자로 등록되어 107,702,570원의 환수원금에 연체이자가 622,390원이 부과 되어 총 116,526,900원의 미환수금이 발생 하였다.

9) 신청기한 이후에도 환수금 ‘분할납부’ 신청할 수 있으나 연체이자가 부과됨

10) 사전컨설팅감사('20.3월) 후 사전컨설팅감사 의견에 따라 분할납부 방법이 아닌 연금공제 방식으로 환수 처리한 사안임

‘②환수금액에 따른 분할납부 ‘횃수’안에 납부할 재정능력이 없는 경우’를 구체적으로 살펴보면, 연금수급자의 유족 B는 연금수급자 본인 사망(’20.1.22.)에 따라 유족급여를 청구하는 과정에서 공단 귀책사유로 장해연금이 월 856,040원씩 총 12,840,600원이 약 5년간 과오 지급된 것으로 확인 되어, 담당부서인 ㉠㉠팀은 연체이자 부과없이 12,840,600의 환수원금을 분할납부 ‘횃수’ 기준에 따라 16회 분할납부를 통보하였으나, 유족 B는 환수금 납부의사는 있으나, 현재 재정여건 상 12,840,600원을 16회안에 모두 납부 하기는 어려운 상황¹¹⁾이라는 의사를 표하였고, ㉠㉠팀에서는 공단귀책 사유로 발생한 환수건임을 감안하여, 2020. 3. 4. ~ 3. 10 동안 실시 된 감사실 사전컨설팅감사 의견에 따라 분할납부가 아닌 미납금의 연금공제 방식으로 67회 분할하여 환수금을 공제 처리 하였다.

*③분할납부 요청 기한 내에 ‘신청’하지 못한 경우’는 ‘신청’은 가능한 경우 이므로 기술 제외

통계적으로, 사학연금 ‘부정수급 환수금’의 91%¹²⁾는 교직원 A와 같이 재직 중 사유에 의한 ‘형벌’로 인해 발생 함에도 불구하고, 「사립학교교직원 연금법」 시행령 제25조(급여의 환수)제5항을 포함한 분할납부와 관련된 ‘허용’ 기준은 ‘△급여를 받은 후 그 급여의 사유가 소급하여 소멸된 경우와 △그 밖에 급여가 잘못 지급된 경우로만 제한함으로써 부정수급 환수 실효성을 저하 시킬 우려가 있으며, 환수금액 구간별 분할납부 ‘횃수’ 기준도 환수 실효성 제고를 위해 확대 할 필요가 있다.

관계부서 의견 ㉠㉠㉠㉠과 ㉠㉠㉠㉠은 부정수급환수 실효성을 강화하기 위하여 유관기관 수준으로 환수금 분할납부 ‘허용’기준과, ‘횃수’ 기준을 개선 하겠다는 의견을 제시 하였다.

11) “●●출신(한국출신 아님), ’20.2.19일 현재 기초생활수급자 신청을 한 상태이며, 한국말이 어눌하고 부채가 많아 생활에 어려움이 있음” (○○시 주무관 ㉠㉠으로부터 ‘공문’ 회신내용 재구성)

12) ’19년 부정수급 환수결정금액(환수원금) 기준(11.1억/12.2억)

*연금정보시스템의 ‘급여-환수-부정수급환수모니터링’ 조회 결과

조치할 사항 ㉠㉠㉠㉠과 ㉠㉠㉠㉠장은

환수금 납부의사가 있음에도 불구하고, 현행 분할납부 ‘허용’기준과 ‘횃수’ 기준에 의해 납부하지 못하는 경우가 최소화 될 수 있도록 유관기관의 기준을 참고하여 「사립학교교직원 연금법」 시행령 제25조(급여의 환수)를 포함한 환수금 분할납부 제도 개선을 추진하여 주시기 바랍니다.(개선)

시정(회수), 권고

번	호	(6)
제	목	대여 체납관리 미흡
소	관	부
서	△△△△△△	
조	치	부
서	△△△△△△	
내	용	

1. 업무개요

△△△△△에서는 매월 생활자금대여 및 국고학자금대여(이하 “대여”라 한다)의 체납현황(△체납기관, △체납액, △체납율, △고액체납기관, △장기체납기관)을 모니터링 하고, 각 지부와 협업하여 연체금징수, 납부독촉, 수납 등 체납해소 활동을 실시하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「사립학교교직원 연금법」, 「대여규정」, 「사립학교 교직원 학자금대여사업 위탁 관리규칙」 등 대여관련 법령, 제 규정에는 대여상환금 연체 시 독촉 방법, 연체 이자율 설정 방법 등은 정의하고 있으나, ‘얼마의 기간을 연체해야지 체납 관리대상이 되는지’ 등에 대한 별도의 정의는 하고 있지 않으며, 대여 체납관리에 대한 기준은 「사립학교교직원 연금법」 시행령 제73조(강제징수)제1항 및 제3항에 따라 사학연금에서 자체 수립한 부담금 체납관리방안¹³⁾을 준용¹⁴⁾ 하고 있다.

13) ‘체납기관 미납부담금 최소화 관리방안’(19년): 2개월 이상 체납기관 관리 (장기체납기관:6개월)

14) 일반적으로, 부담금과 대여상환금은 학교기관에서 교직원의 급여에서 일괄 공제하기 때문에, 부담금 체납과 대여 체납은 학교기관의 재정악화에 의해 동시에 일어남. 따라서, 업무효율성 등을 이유로 동일한 기준을 적용하여 관리 중

’20. 5월 현재, 대여 체납 모니터링 및 사후관리 대상은 부담금 체납기준과 동일하게 2개월 이상 상환금 연체를 한 건·기관을 기준으로 하고 있다.

따라서, △△△△△에서는 2개월 이상 상환금 연체를 한 기관(건)을 체납관리 대상 기관으로 하여 모니터링 및 사후관리를 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 ○○○○○ 감사기간(2020. 5. 11. ~ 5. 22.) 중 확인결과, 제작자총괄팀은 2개월 이상 대여상환금 연체 기관을 매월 모니터링, 사후관리 하고 있었으며, 3개월 이상 연체한 기관은 ‘체납기관’으로 연금정보시스템에 자동등록 하여 관리하고 있었다. 연금정보시스템에 등록 된 3개월 이상 체납기관 중 적절히 관리되고 있는 현원이 있는 정상기관의 체납을 제외하고, △현원이 있음에도 정정체납¹⁵⁾이 있는 기관, △현원이 없음에도 정상체납이 있는 기관, △폐교기관·법적용 취소기관의 정상체납 현황을 분석하였다.

가. 대여(생활자금대여, 국고학자금대여) 체납관리 미흡

분석결과, 생활자금대여의 경우 [표1]과 같이 연금정보시스템 내 고지 Data를 수정하여 즉시 체납해소를 할 수 있는 △정정체납이 80건, 31,704,010원으로 파악

[표1] 생활자금대여 체납현황 (3개월 이상 체납기준)

구분		정상기관		폐교기관	법적용취소 기관	계
		현원있음	현원없음			
정상체납	건수		14건	33건	6건	53건
	금액		35,312,430원	26,877,160원	1,436,490원	63,626,080원
정정체납	건수	80건				80건
	금액	31,704,010원				31,704,010원

자료: △△△△△△ 제출자료 재구성

되었고, 현원없는 기관의 정상체납 14건, 35,312,430원과 폐교기관의 정상체납 33건,

15) 정정체납: 교직원이나 사립학교로 이직 시점과 상환금 고지일이 겹쳐, 이전에 재직하던 기관으로 대여 상환금 납부 고지가 나간 경우로, 이전 재직기관의 체납금액으로 남아 있음

26,877,160원 중 미정산 2건 18,390원 등 총 16건 35,330,820원은 타 사립학교로 이직 하여 재직 중인 교직원의 체납으로, 폐교되거나 폐교에 준하는 상황이 된 기관에서 재직 중 발생한 체납이지만, 현재 재직기관으로 상환고지를 재개 하면 즉시 상황이 가능한 체납임을 확인 하였다.

국고학자금대여의 경우 [표2]와 같이 연금정보시스템 내 고지 Data를 수정하여 즉시 체납해소를 할 수 있는 정정체납이 4건, 1,816,520원으로 파악되었고, 나머지 현원없는 기관의 정상체납이 1건, 674,130원, 폐교기관의 정상체납 1건, 225,620원이 확인되었으며, 법적용 취소기관의 체납은 없는 것으로 확인되었다

[표2] 국고학자금대여 체납현황 (3개월 이상 체납기준)

구분		정상기관		폐교기관	법적용취소 기관	계
		현원있음	현원없음			
정상 체납	건수		1건	1건		2건
	금액		674,130원	225,620원		899,750원
정정 체납	건수	4건				4건
	금액	1,816,520원				1,816,520원

자료: △△△△△△ 제출자료 재구성

관계부서 의견 △△△△△△은 정정체납에 대해서는 연금정보시스템 내 고지 Data를 수정하여 즉시 체납해소를 진행할 것이며, 현재 타 사립학교에 재직 중인 교직원의 체납에 대해서는 대여상환금 납부고지를 재개할 것이고, 폐교기관이나 폐교에 준하는 상태가 된 기관의 체납에 대해서는 모니터링과 체납해소 활동을 지속적으로 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 △△△△△△장은

① 생활자금대여, 국고학자금대여 정정체납 84건, 33,520,530원에 대하여 연금정보시스

템 내 고지 Data를 수정하여 즉시 체납해소 해 주시기 바라며, 현원없는 기관의 정상체납 중 현재 사립학교에 재직 중인 교직원의 체납 14건, 35,312,430원과 폐교기관의 정상체납 33건, 26,877,160원 중 현재 사립학교에 재직 중인 교직원의 체납 미정산 2건, 18,390원 등 총 16건 35,330,820원에 대하여 현재 재직 중인 학교로 대여상환 고지를 재개하고, 수납 처리하여 주시기 바라며,{**시정(회수)**}

② 정상기관과 폐교기관 및 폐교에 준하는 기관에 대하여 체납(정상체납, 정정체납)모니터링과 사후관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.{**권고**}

4. 모범사례

모범

번호	(1)
제목	범죄경력조회 운영 개선을 통한 부정수급방지 및 환수체계 강화
모범분야	☒ 적극행정, ☐ 핵심가치 (국민신뢰, 열린소통, 전문지향, 사회적책임)
소관부서	○○○○○○○
조치부서	○○○○○○○
내용	

1. 업무개요

○○○○○○○에서는 「사립학교교직원 연금법」 시행령 제66조(형벌 등에 따른 퇴직급여 및 퇴직수당의 감액) 등에 따라, 재직 중 사유에 의해 금고이상의 형 등이 확정된 자에게 퇴직급여 및 퇴직수당(이하 “급여”라 한다)을 감액 지급하거나 지급된 급여에 대하여 형벌 확정시 미 감액된 급여를 환수하기 위하여 경찰청과 협업하여 범죄경력조회 업무를 실시하고 있었으며, 급여 기지급자(퇴직자 혹은 연금수급자)와 외국인 등에 대한 범죄경력조회의 신속성과 정확도 제고 등 부정수급방지 및 환수체계 강화의 필요성이 국회 등으로부터 지속적으로 제기 되고 있었다.

2. 개선내용

가. 범죄경력조회 대상·주기, 시스템, 담당인력 등 개선

○○○○○○○에서는 부정수급방지와 환수체계 강화를 위하여 범죄경력조회 △대

상·주기, △시스템, △담당인력 등을 개선 하였다. 1년전 급여 기지급자 범죄경력조회와 4년전 급여 기지급자 범죄경력조회를 통합 한 ‘최근 5년 급여 기지급자 범죄경력조회’를 도입하였고, 범죄·형벌확정 가능성이 높은 대상자(퇴직연금 일시금 기지급자, 퇴직급여 기지급자 중 형벌 미확정자, 해임·당연퇴직으로 인한 퇴직자)를 대상으로 하는 선별조회를 도입하였다. 또한, △급여제한 지급자 모니터링 시스템, △범죄경력 오류발생자 재조회 시스템, △범죄경력 중복확인 빅데이터 분석 시스템, △당연퇴직·임용취소자 알림 시스템, △판결문 이력 관리 시스템 등을 구축하였고, 범죄경력조회 담당인력을 1명에서 2명으로 확대하였다.

나. 외국인 범죄경력조회 체계 개선

○○○○○○○에서는 기존에 경찰청 본청¹⁶⁾과 처리하던 외국인 범죄경력조회 업무를 ○○○○○○(사학연금 본사)이 소재해 있는 지역의 관할 경찰서인 나주경찰서와 처리 하도록 개선 하였고, 외국인 범죄경력조회의 정확도 제고를 위하여, ‘국적’을 송·수신 Data layout에 추가하고, 확인 된 국적을 연금정보시스템에 반영 하였다. 또한, 조회주기도 주당 1회~2회에서 1일 1회로 강화 하였다.

3. 성과 및 기대효과

가. 정량효과

전년대비 범죄경력조회를 통한 형벌에 의한 환수 실적이 4.8배 증가하였다.

* <18년> 8명 → <19년> 38명

전년대비 경찰청으로부터 외국인 범죄경력조회 회신기간이 86% 감소하였다.

* <18년> 14일 → <19년> 2일

16) 경찰청 본청의 경우 사학연금(○○○○○○○) 뿐만 아니라 타 기관과 정보조회·확인 업무를 수행하고 있기 때문에 회신(공문)이 지연되는 사례가 발생하였고 → ①범죄경력조회 지연에 따라 → ②급여지급액 계산 지연이 되면 → ③급여지급 지연이 발생하게 되므로→ ④급여신청자의 민원 으로 이어지고 있는 상황임

나. 정성효과

범죄경력조회 대상·주기, 시스템, 담당인력 등 개선, 외국인 범죄경력조회 체계 개선을 통해 범죄경력·형벌 지연확인에 따른 과오급여 발생 가능성 최소화, 환수금 및 환수이자 발생 최소화 등 부정수급방지 및 환수체계를 강화하였고, 나아가 급여지급 신속성·정확도 제고를 통해 사학연금 고객의 권익 향상에 기여 하였다.

IV 현지조치사항

p. 10의 ‘현장면책: 부정수급 신고자 포상 실시 부적절’의 내용으로 같음 합니다.

붙임 1 감사심의위원회 심의결과

구분	연번	내용	처분 요구사항	심의결과
지적 사항	1	·환수금 분할납부 대상자 관리 미흡	개선	개선
	2	·환수금 고지 및 송달 관리 부적정	권고	권고
	3	·장기 미환수자 점검 및 관리체계 부적정	권고	권고
	4	·급여환수금 채납자 재산조사 소홀	주의(부서) 주의(개인)	주의(부서)
	5	·급여환수금의 분할납부 제도 불합리	개선	개선
	6	·대여 채납관리 미흡	시정(회수), 권고	시정(회수), 권고
면책	신청에 의한 면책	·퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리 →△자진신고감경신청(5.20.), △적극행정면책신청(6.22.)	<기준>주의 → <개선>면책	면책
모범사례		·범죄경력조회 운영 개선을 통한 부정수급방지 및 환수체계 강화	모범사례	모범사례

붙임 2 적극행정면책(신청에 의한 면책) △신청서, △검토서, △결과서

- 지적사항: '퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리'

적극행정면책 신청서

적극행정면책 신청 요지	·'19.10월, '최근 5년간 퇴직급여 기지급자 범죄경력 조회(반기)'를 신규도입하고, 약 13만명의 데이터를 조회·검증하면서 △시스템 구축·오류수정, △관계 기관(경찰청)협업 등의 사유로 '19.12월 내 완료 하지 못하고 2개월('20.2월 완료) 지연처리'함. ·<기준> 평균 2개월 소요 ↔ <개선> 4개월 소요('19.10~'20.2) ·이는 △부정수급 모니터링 강화를 위해 범죄경력 조회 주기와 범위를 확대하면서 예측불가능 하게 발생한 시스템, 프로세스상 문제인 점, △결과적으로 8명·4.96억원의 부정수금액 환수, 1명·0.25억원의 잔여급여를 지급한 점 등 적극 행정면책 취지에 부합함 ·재직 중 사유에 의해 수사·재판 중 퇴직급여 신청 시, 퇴직 급여를 감액지급 후, 금고이하 불기소 확정 시 감액 된 급여지급
--------------	--

구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류									
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부	·「사립학교교직원연금법」 시행령 제66조 (형벌 등에 따른 퇴직급여 및 퇴직수당의 감액)에서 규정 하고 있는 '형법에 의한 퇴직급여(수당포함)감액 지급' 정확도 제고를 위해 '최근 5년간 퇴직급여 기지급자에 대한 범죄경력 반기 조회(모니터링)'를 '19.10월에 신규로 도입 하면서 발생한 사항임	·연금운영상-290 (2019.02.25.) ·연금운영상-410 (2019.03.13.) ·연금운영상-1648 (2019.10.18.) ·환수총합-592 (2020.02.27.)									
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부	·부정수급¹⁾ 모니터링 강화를 위하여, 기존의 1년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력 조회(반기)와 4년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력 조회(연1회)를 통합하여 '최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력 조회 (반기)'를 신규로 도입 하면서 발생한 사항임 <범죄경력조회 개선사항('19년)> <table border="1"> <tr> <th>구분</th><th>기존</th><th>개 선</th></tr> <tr> <td>반기 (2회)</td><td>·1년 전 퇴직급여 기지급자</td><td>·최근 5년 퇴직급여 기지급자</td></tr> <tr> <td>연간 (1회)</td><td>·4년 전 퇴직급여 기지급자</td><td></td></tr> </table>	구분	기존	개 선	반기 (2회)	·1년 전 퇴직급여 기지급자	·최근 5년 퇴직급여 기지급자	연간 (1회)	·4년 전 퇴직급여 기지급자		·연금운영상-290 (2019.02.25.) ·연금운영상-410 (2019.03.13.) ·연금운영상-1648 (2019.10.18.) ·환수총합-592 (2020.02.27.)
구분	기존	개 선									
반기 (2회)	·1년 전 퇴직급여 기지급자	·최근 5년 퇴직급여 기지급자									
연간 (1회)	·4년 전 퇴직급여 기지급자										

1) 사립학교에서 정의하고 있는 부정수급은 「사립학교교직원연금법」시행령 제66조에 의거, 재직 중 사유(범죄)에 의해 형법이 확정 되었음에도 불구하고 퇴직급여나 퇴직수당이 감액 되지 않고 지급·수령 한 경우, 사망 등 연금수급권상실 신고 지연이 있음

구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류												
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부	고의나 중대한 과실 없음													
가. 감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것	범죄경력조회 담당자(6급 권이진)와 범죄경력조회 대상자(130,033명) 간에 사적인 이해관계 없음													
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것	최근 5년('14년~'19년) 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 도입일지는 다음과 같으며, 중대한 절차상의 하자는 없음 <도입일지> ·('19.2.25.) 기본계획수립 (연금운영실-290) ·'20년도 부정수급 예방 및 환수종합 관리 계획(안) ↓ ·('19.3.13.) 실행계획수립 (연금운영실-410) ·'형발조회 관련 업무 개선(안) ↓ ·('19.10.18.) 조회계획수립 (연금운영실-1648) ·'범죄경력 조회(2014~2019 퇴직급여 기지급자) ·내국인: INIS 시스템 조회(126,130명) ·외국인: 경찰청 공문조회(3,903명) ↓ ·('19.11.12~12.30.) 판결문사본 확인 (1차) ↓ ·('19.11.20~12.3.) 외국인 형발조회 ↓ ·('20.2.11~2.14.) 판결문사본 확인(2차) ↓ ·('20.2.27.) 결과보고 (연금운영실-582) ·'범죄경력 조회 결과보고('19년 하반기 형발 반기조회) -(조회결과) 130,033명을 조회한 결과 15,715명이 형발이 존재했고, 이중 금고 이상의 형이 신규 발견된 43명에 대해 판결문 사본을 공문을 통해 확인하였고, 환수대상자 8명(4.96억원), 잔여급여지급 대상자 1명(0.25억원)을 최종확정하여 각각 환수, 지급 하였음 <조회결과> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>인원</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1차 형발 존재자</td><td>15,715명</td></tr> <tr> <td>조회 형발 미존재자</td><td>114,318명</td></tr> <tr> <td>2차 환수대상</td><td>8명</td></tr> <tr> <td>잔여급여 지급대상</td><td>1명</td></tr> <tr> <td>(판결문 사본확인) 이상없음</td><td>34명</td></tr> </tbody> </table> ※ 통상, 약 5만건의 범죄경력 조회·검증 시 약 2개월의 기간이 소요되며, '최근 5년 퇴직급여 기지급자 조회' 도입과정에서 약 13만명에 대한 조회·검증을 위한 시스템 구축·오류수정, 관제기관(경찰청)협업 등의 사유로 약 4개월이 소요 됨 · '18년 반기 범죄경력조회 기준	구분	인원	1차 형발 존재자	15,715명	조회 형발 미존재자	114,318명	2차 환수대상	8명	잔여급여 지급대상	1명	(판결문 사본확인) 이상없음	34명	·연금운영실-290 (2019.02.25.) ·연금운영실-410 (2019.03.13.) ·연금운영실-1648 (2019.10.18.) ·환수종합팀-582 (2020.02.27.) ITSM: -SRM124887 -SRM125173
구분	인원													
1차 형발 존재자	15,715명													
조회 형발 미존재자	114,318명													
2차 환수대상	8명													
잔여급여 지급대상	1명													
(판결문 사본확인) 이상없음	34명													

구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류
4. 기 타	·감사원 '사전컨설팅 및 적극행정면책 사례집('19년)'을 보면, 부정수급 방지를 위해 유가보조금 산정·통합 관리 시스템을 구축하는 과정에서 일부 미흡한 점이 있었으나, 결과적으로 통합전산시스템 구축으로 부정수급 방지업무 편의가 개선되고 사후적발을 위한 자료검증이 가능 해져 통합전산시스템 구축을 추진한 것은 공익목적에 부합 한다고 볼 수 있다고 판단하여, 당초 "정계"요구에서 "주의"요구로 감경 된 사례가 있음 ·본 견도, 위 감사원 적극행정면책 사례와 유사한 사항으로, '최근 5년간 퇴직급여 기지급자에 대한 범죄경력 반기 조회(모니터링)' 도입 과정에서 일부 미흡한 점이 있어, 약 2개월의 지연 검증·처리가 있었으나 결과적으로 퇴직급여 지급 후 모니터링 체계를 강화하여 부정수급방지 및 환수체계 강화, 연금운영정확도 제고, 기금운용 건전성 제고 등 공익목적에 부합 한다고 할 수 있음 ·환수: 8명 4.96억원, 잔여급여 지급: 1명 0.25억원	
사립학교교직원연금공단 「적극행정지원제도 운영기준」 제9조에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청 합니다. 2020 년 06 월 19 일 신청인 부서명 환수종합팀 직급 6급 성명 사립학교교직원연금공단 감사 귀중		

적극행정면책 검토서

1 부정수급 방지를 위해 유가보조금 산정·지급 통합관리시스템 구축

지적 내용

A부 과장 ○○○ 등 3명은 화물자동차 유가보조금 부정수급을 방지하기 위해 유류 구매카드 발급 카드사와 협약을 체결, 카드사가 유가보조금 산정·지급을 통합 관리할 수 있는 통합전산시스템을 구축하도록 하고 이에 대한 관리·감독 업무를 담당하면서

- 「화물자동차 운수사업법」 및 「유가보조금 지급지침」 등에 따르면 운송사업자가 유가보조금 지급대상인 경우 또는 LPG를 구매·사용할 경우에만 유가보조금을 지급하도록 규정
- 따라서 통합전산시스템을 구축할 때에는 운송사업자가 구매한 유종 정보를 확인할 수 있도록 하여야 함
- 그러나 카드사가 '경유구매카드 결제 내역은 실제 구매 유종과 관계없이 경유를 구매한 것으로 유종을 추정'하는 등 실제 주유 유종을 확인하지 않는 방식으로 시스템을 구축하고 있는데도 카드사와 체결한 협약에 따라 시스템을 보완하도록 요구하지 않고 방치
- 그 결과 실제 주유한 유종에 상관없이 유가보조금이 지급되는 시스템이 구축되었고, 감사기간 중 유류구매카드의 결제내역을 확인한 결과 LPG 충전소에서 경유카드를 결제하는 등 부정수급 의심사례가 발견됨
- 유가보조금 부정수급 방지를 위해 유류구매카드로 구매한 내역을 전산화하고 유가보조금 산정·지급을 통합 관리할 수 있는 전산시스템 구축을 추진하였고
- 이로 인해 사후 적발이 가능하게 되어 부정수급이 차단되었고, 부정수급 담당 공무원의 업무 편의가 개선되는 공익적 효과를 얻음

인정여부

- 통합전산시스템 구축으로 부정수급 방지업무 편의가 개선되고 사후 적발을 위한 자료 검증이 가능해져 통합전산시스템 구축을 추진한 것은 공익목적에 부합한다고 볼 수 있으므로 공익목적 행위임이 인정됨
- ※ 위 사례는 '업무처리의 공공의 이익' 등 면책 기준을 충족하여 당초 "징계요구"에서 "주의요구"로 감경됨



일련 번호	20-1	감 사 명	2020년도 ○○○○○○ 종합감사	대 상 부 서	○○○○○○○
대 인 상 자 적 사 항	6급 AAA				
제 목	퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리			감 사 자	4급 신원정
감 사 지 적 요 지	·○○○○○○○에서는, “2019년도 부정수급 예방 및 환수종합 관리 계획(안)” (연금운영실-290(2019.02.25.))에 의거 ‘최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄 경력 조회’를 신규도입 하면서, 약 2개월의 지연 검증·처리가 발생하여, 결과적으로 환수대상자 8명·약 4.96억원을 지연환수 함				
적극행정면책 신 청 요 지	·약 2개월의 지연검증·처리는 △부정수급 모니터링 강화를 위해 범죄경력 조회주기와 범위를 확대하면서 예측불가능 하게 발생한 시스템, 프로세스상 문제인 점, △결과적으로 8명·4.96억원의 부정수급액 환수, 1명·0.25억원의 잔여급여를 지급한 점, △감사원, ‘사전컨설팅 및 적극행정면책 사례집(‘19년)’에 이와 유사한 사례가 있는 등 적극행정면책 취지에 부합함				
면책기준별 검토의견					
구체적 판단기준	면책요건 해당여부	검토의견			
1. 업무처리의 공공의 이익 여부	○	·「사립학교교직원 연금법」 시행령 제66조(형벌 등에 따른 퇴직급여 및 퇴직수당의 감액) 에서 규정 하고 있는 ‘형벌에 의한 퇴직급여·퇴직수당 감액 지급’ 정확도 제고를 위해 ‘최근 5년간 퇴직 급여 기지급자에 대한 범죄경력조회’를 19.10월에 신규로 도입 하면서 발생한 사항으로, 업무처리의 공공의 이익에 해당			
2. 업무의 적극적 처리 결과 여부	○	·부정수급방지 강화를 위하여, 기존의 1년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(반기)와 4년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(연1회)를 통합하여 ‘최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(반기)’를 신규로 도입 하면서 발생한 사항으로, 업무의 적극적 처리 결과에 해당 <범죄경력조회와 부정수급방지와 의 연관성> 사학연금에서 정의하고 있는 부정수급은 △「사립학교교직원 연금법」시 행령 제66조에 의거, 재직 중 사유(범죄)에 의해 형벌이 확정 되었음에 도 불구하고 퇴직급여나 퇴직수당이 감액 되지 않고 지급·수령 한 경 우, △사망 등 연금수급권상실 신고 지연이 있음			

면책기준별 검토의견		
구체적 판단기준	면책요건 해당여부	검토의견
3. 고의나 중대한 과실 존재 여부	○	· <u>고의나 중대한 과실 없음</u>
가. 감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해 관계가 없을 것	○	·범죄경력조회 담당자(6급 AAA)와 범죄경력조회 대상자(130,033명) 사이에 <u>사적인 이해관계 없음</u>
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것	○	·최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 도입은 다음과 같이 진행 되었으며, <u>중대한 절차상의 하자는 없음</u> 기본계획수립('19.2.)→실행계획수립('19.3.)→조회계획수립('19.10.18)→1차 판결문사본 확인('19.11.12~12.30.)→외국인 형벌조회('19.11.20.~12.3.)→2차 판결문사본 확인('20.2.11.~2.14.)→결과보고('20.2.27) *'19.10월~11월 동안 2회에 걸쳐 시스템 오류를 수정함 → 조회결과, 환수대상자 8명(4.96억원), 잔여급여지급 대상자 1명(0.25억원)을 최종확정하여 각각 환수, 지급함
4. 기 타	○	·감사원 '사전컨설팅 및 적극행정면책 사례집('19년)'에 의하면 부정수급방지를 위해 유가보조금 산정·통합 관리 시스템을 구축하는 과정에서 일부 미흡한 점이 있었으나, 결과적으로 통합전산시스템 구축으로 부정수급방지업무 편의가 개선되는 등 공익목적에 부합 한다고 볼 수 있다고 판단하여, 당초 “징계”요구에서 “주의”요구로 감경 된 사례가 있으며, 본 건은 <u>감사원 적극행정면책 사례와 유사한 사항 임</u>
종합의견		·'19.10월, '최근 5년간 퇴직급여 기지급자 범죄경력조회(반기)'를 신규도입하고, 약 13만명의 데이터를 조회·검증하면서 △시스템 구축·오류수정, △관계 기관(경찰청)협업 등의 사유로 '19.12월 내 완료 하지 못하고 2개월('20.2월 완료)지연처리 하였으나, 이는 △부정수급 모니터링 강화를 위해 범죄경력조회 주기와 범위를 확대하면서 예측불가능 하게 발생한 시스템, 프로세스상 문제인 점, △결과적으로 8명·4.96억원의 부정수급액을 환수하고, 1명·0.25억원의 잔여급여를 지급한 점 등 △업무처리의 공공의 이익에 해당, △업무의 적극적 처리 결과에 해당, △고의나 중대한 과실여부가 존재하지 않음 등 <u>적극행정면책요건에 모두 부합함</u>

적극행정면책 심사결과서

건 명	퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리					
신 청 인	○○○○○○ 6급 AAA					
심 사 대 상 자	소 속 부 서	○○○○○○	직 위(급)	주 임(6급)	성 명	AAA
심 사 결 과	·○○○○○○ 6급 AAA은 '19.10월, '최근 5년간 퇴직급여 기지급자 범죄경력 조회(반기)'를 신규도입하고, 약 13만명의 데이터를 조회·검증하면서 △시스템 구축·오류수정, △관계기관(경찰청)협업 등의 사유로 '19.12월 내 완료 하지 못하고 2개월('20.2월 완료)지연처리 하였으나¹⁷⁾, 이는 부정수급 모니터링 강화를 위해 범죄경력 조회 주기와 범위를 확대하면서 예측불가능 하게 발생한 사항으로 △「사립학교교직원 연금법」시행령 제66조(형벌 등에 따른 퇴직급여 및 퇴직 수당의 감액)에서 규정하고 있는 '형벌에 의한 퇴직급여·퇴직수당 감액 지급' 정확도 제고를 위해 기존에 실시하던 1년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력 조회(반기)와 4년전 퇴직급여 기지급자 범죄경력 조회(연1회)를 통합하여 '최근 5년 퇴직급여 기지급자 범죄경력 조회(반기)'를 신규로 도입 하면서 발생한 사항으로, △<u>업무처리의 공공의 이익과 △업무의 적극적 처리 결과</u>에 해당한다. 또한, △범죄경력조회 담당자(6급 AAA)와 범죄경력 조회 대상자(130,033명) 사이에 <u>사적인 이해관계는 없었으며, △업무를 처리 하면서 중대한 절차상의 하자는 없는 것으로 확인되어, 적극행정 면책요건에 모두 부합 한다고 판단된다.</u> ·추가로, 감사원 '사전컨설팅 및 적극행정면책 사례집('19년)'에 의하면 부정수급 방지를 위해 유가보조금 산정·통합 관리 시스템을 구축하는 과정에서 일부 미흡한 점이 있었으나, 결과적으로 통합전산시스템 구축으로 부정수급 방지업무 편의가 개선되는 등 공익목적에 부합 한다고 볼 수 있다고 판단하여, 당초 “징계”요구에서 “주의”요구로 감경 된 사례 가 있으며, 본 건은 <u>감사원 적극행정면책 사례와 유사한 사항으로 볼수 있다.</u> ·상기와 같은 사유로, <기존> '주의' 처분 에서 <개선> '<u>면책</u>' 으로 결정한다					

17) 결과적으로, 8명·4.96억원의 부정수급액을 환수하고, 1명·0.25억원의 잔여급여를 지급함

붙임 3 자진신고감경신청서

- 자진신고사항: '퇴직급여 기지급자 범죄경력조회 지연처리'

[별지 제2호 서식]

자진신고 감경신청서

「자진신고 감경제도 운영기준」 제5조의 규정에 의거 다음과 같이 자진신고에 따른 감경을 신청합니다.

신 청 인	
감 사 명	2020년도 남 종합감사
감사기간	2020-05-11 ~ 2020-05-22
수 감 부 서	
자진신고 내용	○ 관련 문서 : 연금운영실-1648(2019.10.18.), 환수총괄팀-592(2020.02.27.) ○ '퇴직급여(수당) 기지급자'에 대한 2019년 하반기 형벌 반기조회가 지연되어 교직원 8명에 대한 환수결정이 지연되었음
오류를 범한 사유	○ 2019.03.13. 형벌 반기조회 신설 후 그에 따른 고도화 작업을 진행하였으나, 실시간 조회 시 과부하 발생으로 결과값 도출이 불가능하여 5년치 형벌을 4년치와 1년치로 분류해 재조회 실시하였음 ○ 4년치 조회대상자 범죄경력 조회 시 동일 문제로 인한 오류가 발생하여 비교적 대상자 수가 적은 1년치 조회를 시도하였으나, 이 역시 프로그램 과부하가 발생해 조회가 불가능하였음 ○ 프로그램 미비로 형벌조회 결과 반영이 지연되었으며, 형벌 반기조회에 필요한 여건(프로그램 등)은 2019년 11월에야 갖추어짐 ○ 담당자 1명이 13만 명 중 환수대상자로 보여지는 자를 추려 판결문을 확인(평균 소요기간 7일)한 후 최종 마감하여야 하는데, 위 실시 과정에만 최소 2달 이상의 기간이 요구됨('20년 상반기 형벌조회 역시 최초추출일은 2020.1.22.이나, 마감은 3.25.에 이루어졌음 : 통상 2개월 소요) ○ 부정수금 방지체계 강화를 위해 적극행정 차원에서 형벌 반기조회를 신설해 실시하는 과정에서 최초 조회 당시 확인지연이 발생하였습니다.
관련 자료	남-1648(2019.10.18.), 남-592(2020.02.27.) 113M - SRM124887, SRM125173